

0000472-08.2016.8.26.0659

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Marcelo Holanda

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juliano Henrique Yansen

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

JULIANO HENRIQUE YANSEN foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do CP, porque segundo a denúncia, no dia 16/01/2016, em horário incerto, na Rua Santos Dumont, 163, Centro, Vinhedo/SP, subtraiu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo - 1ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Jardim Brasil - CEP 13289-086, Fone: (19) 3876-3616,

Vinhedo-SP - E-mail: vinhedo1@tjsp.jus.br

0000472-08.2016.8.26.0659 - lauda

frgm

SENTENÇA

Processo nº:

0000472-08.2016.8.26.0659

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juliano Henrique Yansen

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

JULIANO HENRIQUE YANSEN foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do CP, porque segundo a denúncia, no dia 16/01/2016, em horário incerto, na Rua Santos Dumont, 163, Centro, Vinhedo/SP, subtraiu, em proveito próprio, 01 notebook, avaliado em R\$ 1.500,00, 01 CPU do sistema de monitoramento e a quantia de R\$ 20,00, em espécie, de propriedade de Ireni Aparecida Hessel Sartorato.

A denúncia de fls. 01/02 foi recebida em 14/12/2017 (fls. 53).

Citado pessoalmente (fls. 94), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 101/102).

Na audiência de instrução realizada foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação (fls. 138/139). O réu não foi interrogado, ante a sua ausência.

Em alegações finais, o representante do MP pediu a improcedência da ação, com a absolvição do réu, assim como a Defesa (fls. 172/173 e 177/179).

É o relatório. Decido.

Os indícios de autoria colhidos na fase policial serviam à propositura da ação penal, mas não podem fundamentar a condenação do réu (art. 155 do CPP).

A vítima, somente foi ouvida apenas na fase policial (fls. 09), confirmou a subtração de bens, mas disse que não presenciou os fatos. A vítima não fora localizada durante a fase judicial.

O réu não foi interrogado, ante a sua ausência.

Não há, pois, como se ter certeza de que efetivamente tenha sido o réu a pessoa que teria furtado o objeto pertencente à vítima porque não foram ouvidas testemunhas presenciais da afirmada subtração.

Por isso e considerando que o réu somente foi encontrado na posse da coisa móvel alheia, 05 dias após o delito, ocasião em que preferiu permanecer em silêncio, não se pode excluir no caso concreto a possibilidade de não ter sido o autor do furto.

As declarações da vítima prestadas na fase policial sobre os fatos não são suficientes para a condenação porque tinham o seu valor probatório condicionado ao resultado da instrução em contraditório, respeitados os termos do art. 155 do CPP e o artigo 5º, LV, da CF.

Desse modo, não foram produzidas provas suficientes para a condenação do réu não se podendo excluir a possibilidade da inocência do acusado em relação à acusação que lhe foi feita.

Diante do exposto, inexistindo provas suficientes para a condenação, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e absolvo o réu JULIANO HENRIQUE YANSEN, filho de Odivete Yansen e de Conceição Borges Yansen, da imputação contida na denúncia.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários do ilustre Defensor Dativo nomeado no valor máximo previsto em tabela para a causa.

P. I. e, oportunamente, arquivem-se feitas as anotações e comunicações de praxe.

Vinhedo, 01 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.